

1501619-14.2019.8.26.0554

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Teresa Cristina Cabral Santana

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2109054/2019 - 03º D.P. SANTO

ANDRÉ, 2732949 - 03º D.P. SANTO ANDRÉ, 431/19/104 - 03º D.P. SANTO ANDRÉ, 2109054 - 03º D.P. SANTO ANDRÉ, 431/19/104 - 03º D.P. SANTO ANDRÉ, 2109054 - 03º D.P. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

2ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09015-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Processo Digital nº:

1501619-14.2019.8.26.0554 Controle: 2019/000930

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2109054/2019 - 03º D.P. SANTO

ANDRÉ, 2732949 - 03º D.P. SANTO ANDRÉ, 431/19/104 - 03º D.P. SANTO ANDRÉ, 2109054 - 03º D.P. SANTO ANDRÉ, 431/19/104 - 03º D.P. SANTO ANDRÉ, 2109054 - 03º D.P. SANTO

ANDRÉ, 431/19/104 - 03º D.P. SANTO ANDRÉ

Réu:

PAULO HENRIQUE DA SILVA e outro

Vítima:

FABIANA GONDIM GIMENEZ

Audiência: Instrução, Debates e Julgamento

Defensor(a) público(a): Dr(a). Giancarlo Silkunas Vay

Promotor(a) de Justiça: Dr(a). MICHELLE BREGNOLLI DE SALVO

Aos 6 de dezembro de 2022, nesta cidade e Comarca de Santo André, Estado de São Paulo, realizado de forma virtual, com a concordância das partes, presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). TERESA CRISTINA CABRAL SANTANA, MM(a) Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Criminal, comigo Escrevente, ao final assinado, foi por ordem da MM(a).

Juiz(a), aberta, com as formalidades legais, a audiência supra, em que figuram como partes as acima mencionadas. Os depoimentos e declarações foram colhidos por videoconferência.

Como não houve oportunidade anteriormente de conversarem, por determinação do(a) MM(a). Juiz(a) permaneceram na "sala virtual" exclusivamente o defensor(a) público(a) e seu representado para contato prévio. Terminada a reunião privada, o que foi informado pelo "chat" da ferramenta Teams, em mensagem escrita, o magistrado retornou para a "sala virtual" e autorizou o ingresso dos demais participantes, dando início à audiência.

PRESENTES o réu, defensor. AUSENTE a vítima.

Pelo(a) Dr(a). Promotor e Defensor(a) foi dito que desistiam da oitiva da vítima,

requerendo homologação, o que foi homologado pelo(a) MM(a). Juiz(a). Foi produzida prova consoante termos em apartado. Foi(ram) interrogado(s) o(a)(s) ré(u)(s). Depois de cientificado da acusação, o réu exerceu seu direito de permanecer em silêncio de acordo com o artigo 186 do Código de Processo Penal. A seguir pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi dito que: Não havendo outras provas requeridas, inclusive nas disposições constantes no artigo 402 do Código de Processo Penal, declaro encerrada a instrução processual.

Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) foi dito que: MM(a) Juiz(a) o que consta em mídia anexa.

Pelo(a) defensor(a) foi dito que: MM(a) Juiz(a) o que consta em mídia anexa.

A seguir pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi dito que: LUCIO PANTA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 171, caput, do Código Penal, porque teria, no dia 28 de novembro de 2018, na Rua Manoel Vaz, 59, Vila Lazira, nesta cidade e comarca de Santo André, obtido para si vantagem ilícita no montante de R\$ 298,76, em prejuízo da vítima Fabiana Gondim Gimenez, induzindo-a em erro através do meio fraudulento. Recebida a denúncia o acusado foi citado, apresentando defesa preliminar. O acusado foi interrogado. Em alegações finais, requereu o Ministério Público, seguido pela defesa, a absolvição por ausentes provas à condenação. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. A ação penal não procede. Pelo que consta da inicial, o acusado teria obtido vantagem ilícita ao receber depósito de valor correspondente a venda de plano de saúde que não ocorreu. A vítima não foi ouvida em juízo. O acusado permaneceu em silêncio. As provas produzidas em fase inquisitorial não se repetiram em juízo. Não há suficientes elementos de convicção que autorizem a conclusão de ter o acusado a intenção de ludibriar e causar prejuízo à vítima, e, assim, que tenha efetivamente participado da conduta delituosa. Cabível, por conseguinte, a improcedência da ação penal. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia, para o fim de ABSOLVER o réu LUCIO PANTA DA SILVA, qualificado nos autos, nos termos das prescrições contidas no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Diante da solução de mérito adotada, incabível condenação ao pagamento de ônus sucumbenciais. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Cumpra-se.

Tratando-se de processo digital, dispensada a assinatura das partes. Os presentes em audiência restaram cientes do teor do presente termo. PUBLICADA EM AUDIÊNCIA. Desta deliberação saem os presentes intimados. NADA MAIS. Lido e achado conforme, este termo segue assinado eletronicamente pela Juíza, deixando de se coletar a assinatura das partes nos termos dos artigos 1269, §1º da NSCGJ, e nos moldes do Comunicado CG nº 284/2020. Eu, Wagner Shimabukuro, Escrevente Técnico Judiciário, lavrei e subscrevi.